NOTA INFORMATIVA INTERNA

Gara Comune di Torrazza Olona - servizio di pulizia e sanificazione - CIG B7C4519E02

A: Dott.ssa Miranda Solferini, Direzione affari legali e societari

Da: Ing. Tancredi Belloccio, Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti

Data: 17 novembre 2027

Oggetto: esito della gara, stato del fascicolo e valutazioni sull'opportunità di reagire

---

1. Come è andata

Abbiamo perso di 1,20 punti pur avendo il punteggio tecnico più alto: 63,20 contro 61,40. Ci hanno battuti sull'economico perché hanno offerto un punto percentuale di ribasso in più del nostro, e con la formula del disciplinare quel punto vale tre punti di punteggio.

2. Due cose che non mi tornano

(a) La commissione. Guardando la determina di nomina che ci hanno messo a disposizione, la commissione risulta nominata il 22 luglio. Il termine per presentare le offerte scadeva il 27 luglio. Non so se sia rilevante, ma segnalo la sequenza.

(b) Il criterio B.2. Nel verbale la commissione motiva i dodici punti pieni all'aggiudicataria con il presidio su tre turni giornalieri. Ora che abbiamo la loro relazione tecnica, al paragrafo 3 leggo due turni, primo e secondo, senza presidio notturno. Se è così, il punteggio è stato attribuito su un elemento che l'offerta non contiene. Questo l'ho potuto vedere solo dopo il 16 novembre, quando ci hanno finalmente dato la relazione tecnica: prima non c'era modo di saperlo.

3. Tempi: come li ho calcolati io

La comunicazione di aggiudicazione l'abbiamo aperta in piattaforma il 26 ottobre. Da quella data contiamo i trenta giorni per il ricorso, quindi siamo tranquilli fino alla fine di novembre.

Sul contratto: l'articolo 18 del codice prevede trentacinque giorni prima della stipula, quindi non possono firmare prima del 29 novembre. Nella comunicazione loro hanno scritto una data diversa, il 26 novembre, ma credo si siano sbagliati a contare.

4. Una strada che costa meno

Prima di andare al TAR proporrei di chiedere un parere di precontenzioso all'ANAC. L'Autorità si pronuncia in trenta giorni e nel frattempo i termini per il ricorso restano sospesi, quindi non rischiamo nulla e risparmiamo il contributo unificato e le spese di soccombenza. Se il parere ci dà ragione, il Comune si adegua e non serve nemmeno ricorrere.

5. Altre note

Con la stessa stazione appaltante abbiamo in corso l'accordo quadro per la manutenzione del verde, aggiudicato l'anno scorso a Vallonda Igiene Ambientale S.r.l. e al quale partecipiamo come secondo operatore. Non vorrei che un ricorso su questa gara ci pregiudicasse gli ordinativi su quell'accordo quadro.

Segnalo inoltre che nel verbale n. 4 i punteggi analitici non sono riportati: il verbale rinvia a un prospetto allegato. Non so se ce l'abbiano dato.

Ultima cosa: la cauzione provvisoria da 87.600 euro. Chiedo se dobbiamo attivarci noi per lo svincolo o se se ne occupa la banca.

Ing. Tancredi Belloccio
Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti

_____